

ISKANDAR SHAH B. ABD. RAHMAN

lwn

MASITA BT. MISKAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), pada **25 Julai 2017 / 1 Zulkaedah 1438H**]

[**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0027-2017**]

[**Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon : -

Peguam Syarie Responden : -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah agar keputusan/arahan Y.A Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 22/2/2017 di dalam kes permohonan perintah interim hak jagaan no. 10300-038-0472-2016 di semak oleh Mahkamah ini dan seterusnya keputusan/arahan Y.A Hakim Bicara tersebut dipinda/ubah.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden telah bercerai pada 1/6/2016. Hasil perkahwinan, mereka memperolehi 3 orang anak yang bernama Kaseh Irdina Raesya (9 tahun), Suri Nurkhalish Raesya (6 tahun) dan Chenta Airis Raesya (4 tahun).



[3] Pada 1/8/2016, Responden telah menfailkan satu permohonan interim hak jagaan anak terhadap Pemohon dan pada 22/2/2017, Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan tuntutan tersebut dan membuat perintah seperti berikut;

2.1. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara anak yang bernama Kaseh Irdina Raesya (9 tahun), Suri Nurkhalish Raesya (6 tahun) dan Chenta Airis Raesya (4 tahun) diserahkan kepada Responden (ibu).

2.2. Mahkamah memerintahkan Pemohon (bapa) diberikan hak lawatan harian bersama dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah.

2.3. Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) sebulan sekali pada mana-mana minggu dengan diambil anak-anak tersebut bermula pada hari Jumaat jam 7 petang dan dipulangkan pada hari Ahad pada atau sebelum jam 7 petang dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden dan/atau wakilnya sekurang-kurangnya 3 hari sebelum proses perlaksanaan lawatan tersebut.

[4] Pemohon telah menfailkan permohonan semakan ini agar perintah sementara hak jagaan anak yang diberikan kepada Responden tersebut disemak semula.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 10300-038-0472-2016, iaitu kes Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hak Jagaan yang difailkan oleh Responden terhadap Pemohon.

[6] Hasil dari penelitian kami kepada Perintah Interim bertarikh 22/2/2017, Kami berpendapat bahawa tiada kecacatan prosiding yang dilakukan oleh Yang Arif Hakim Bicara semasa perbicaraan dijalankan kerana setiap pihak telah diberikan hak untuk mengemukakan keterangan mereka dalam bentuk affidavit. Pihak-pihak juga telah diarahkan untuk memfailkan affidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukkan seksyen 197(2) ETMMS 2003.

[7] Kami juga mendapati segala isu yang dideposkan oleh Pemohon di dalam afidavitnya yang bertarikh 6/3/2017 berkaitan dakwaan kekhilafan hakim bicara dengan merujuk kepada pliding-pliding di dalam kes induk hak jagaan adalah satu tindakan yang tersalah arah dan tidak relevan dengan permohonan perintah interim ini. Isu-isu tersebut boleh dibangkitkan oleh Pemohon di dalam perbicaraan kes induk nanti untuk diteliti, ditimbang dan diputuskan oleh hakim bicara.

[8] Seterusnya pertimbangan Y.A. Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.



[9] Y.A Hakim Bicara telahpun menyatakan alasan-alasannya dalam perenggan 2 hingga 20 alasan penghakiman beliau berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dikeluarkan sedemikian. Tambahan pula, kes ini telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, Y.A Hakim Bicara telah mengambilkira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengeneipkan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

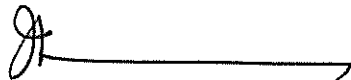
[10] Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah Interim Hak Jagaan bertarikh 22/2/2017. Oleh kerana itu, kami tidak akan campurtangan dalam perintah tersebut. Walaupun demikian, kami dengan ini mengarahkan agar perbicaraan kes Induk Hak Jagaan Anak yang difailkan oleh Responden didengar dan diselesaikan dengan segera. Kami juga ingin menyatakan di sini bahawa Pemohon masih lagi mempunyai ruang untuk mengemukakan fakta-fakta berkaitan tuntutan hak jagaan ini apabila kes induk tersebut dibicarakan nanti.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan, afidavit sokongan Pemohon dan Nota Prosiding kes No. 10400-038-0455-2015, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



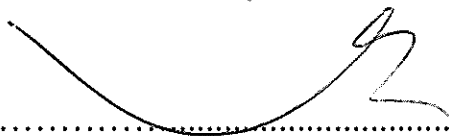
1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR.**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

